长沙鼎盛重工科技有限公司“4·19”起重伤害事故调查报告

2023年4月19日14时19分许，长沙鼎盛重工科技有限公司第一车间内，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失198万元。

事故发生后，依据相关法律法规及宁乡市人民政府领导批示，宁乡市人民政府成立长沙鼎盛重工科技有限公司“4·19”起重伤害事故联合调查组。调查组由宁乡市委常委、常务副市长李磊任组长，副市长杨灿任副组长，宁乡经开区管委会、市公安局、市市监局、市应急管理局、市总工会为成员单位（调查组名单见附件1），全面负责事故调查工作。同时向市纪委监委发出事故调查邀请函。调查组聘请湖南大学司法鉴定中心对事发车间监控视频中钢梁失衡侧翻倾倒发生事故的过程进行鉴定。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了现场勘察（事故现场勘察报告见附件2）和调查。调查组通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2023年4月19日14时19分许

（二）事故发生单位：长沙鼎盛重工科技有限公司

（三）事故发生地点：长沙鼎盛重工科技有限公司第一车间内

（四）事故类别：起重伤害事故

（五）事故伤亡情况：死亡1人

（六）事故直接经济损失：198万元

二、基本情况

（一）涉事相关单位基本情况

1.长沙鼎盛重工科技有限公司（以下简称鼎盛重工公司）。鼎盛重工公司成立于2020年1月3日，注册地湖南省长沙市宁乡市国家级宁乡经济技术开发区（以下简称宁乡经开区）金玉大道南129号，统一社会信用代码91430124MA4R394B5Y，法定代表人胡继华（2023年5月5日更换为万显龙）。经营范围包括装配式建筑设计、研发、咨询、推广；钢结构、轻质建筑材料的制造；生产混凝土预制件；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑工程施工总承包；风能原动设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

鼎盛重工公司主要管理人员有法定代表人、董事长胡继华，负责公司全面工作。副总经理万显龙协助胡继华进行日常管理，主要负责市场拓展；副总经理万显珍，负责财务和采购；副总经理朱孝旺，负责钢结构生产、技术及质量；副总工程师孙宏军，负责工程施工及工程技术质量；总经理助理杨都兵，负责行政、安全生产工作。公司下设人力行政部（部长周永艳）、财务部（部长谭宗钦）、生产部（部长向光辉）、计划部（部长岳硼硼）、采购部（部长杨蓉）、商务部（部长何湘成）、工程部（部长阳运枚）、技术质量部（副部长唐慧生，暂缺部长）等部门。

鼎盛重工公司共有特种设备57台（套），其中电动单梁起重

机25台，通用桥式起重机2台，电动葫芦门式起重机23台，通用门式起重机3台，内燃式叉车1台，压力容器3个（3立方储气罐1个、5立方储气罐1个、2.5立方储气罐1个）。

2.杭州富阳区场口镇邓灵英钢结构加工厂（劳务承包单位，以下简称邓灵英加工厂）。邓灵英加工厂成立于2020年10月16日，注册地址浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街18号1－4，统一社会信用代码92330183MA2J22T5XU，经营者邓灵英。企业类型为个体工商户，经营范围包括一般项目：金属结构销售；金属结构制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。邓灵英未参与加工厂的管理，实际负责加工厂的管理人员为邓灵英丈夫李习振和李习振的合伙人丁政国。

（二）建筑钢结构加工制作劳务分包情况

2022年7月22日，鼎盛重工公司与邓灵英加工厂签订《车间制作劳务分包合同》（合同编号：DSZG－LW－2022722），合同约定邓灵英加工厂负责鼎盛重工公司第一车间内的建筑钢结构（箱型钢构件、圆管柱、十字柱、热轧H型钢桁架等）的劳务加工制作。工作内容包括火焰校正、小板件开坡口、零件板卸车、拼装定位、主体焊接、矫正、起拱、打磨、栓钉及钢筋连接器焊接、构件预拼装、配合无损检测等工作。该制作项目采用固定单价承包，工程量根据甲方提供构件清单据实结算。在鼎盛重工公司第一车间内生产作业人员全部是邓灵英加工厂从业人员。邓灵英加工厂委托丁政国签订劳务分包合同并全权负责该劳务项目。邓灵英加工厂在该项目共有管理人员3人，丁政国为主要负责人，邓彩负责该项目的财务及人员招聘，赵代顺负责该项目的生产带班及现场管理。

该项目平时作业人员50人左右，订单多的情况下会从其他项目调人。

（三）事故地点概况

事故发生地点位于鼎盛重工公司第一车间装配焊接区，装配焊接区位于车间西边靠窗处，当天天气为晴天，视线良好。车间内加工的建筑钢结构件均比较大，需要随时使用起重机起吊来调整操作加工位置，事发时车间内有电动单梁起重机7台，电动葫芦门式起重机8台。根据事故现场监控视频及据现场生产人员介绍，事发时欧凤波（持有焊工专业的特种作业操作证）正对一个吊车梁（型号为BH16500440，规格为440*12*16/14，长度15.395米，宽度0.44米，高度1.65米，制作完成后重量为4.353吨）进行焊接作业，而杂工邓以文正在取挂在该吊车梁上的起重机手动起重用夹钳（俗称小吊钩）。该吊车梁四面均要进行焊接作业，需用车间起重机不断吊起该吊车梁，调整摆放方位，方便进行焊接作业。事故地点吊车梁上方共有三台电动单梁起重机（2台额定起重量16吨，1台额定起重量10吨），三台电动单梁起重机均为进行事故救援时使用的。其中肇事电动单梁起重机为该三台单梁起重机中的一台。三台电动单梁起重机吊钩均自然下垂，大吊钩内有两条铁链分别带有手动起重用夹钳，手动起重用夹钳内有防滑齿，电动单梁起重机遥控器均平放在吊钩下方的方格内。受害人欧凤波头东脚西躺在水泥地面上，身上盖有一床灰色格子花纹薄棉被，外露右手戴有电工手套。焊钳、面罩、自制铁锤、黄色头盔散落在旁边，焊接区域周边无易燃材料，车间西侧靠墙边位置摆放有电焊机等设备工具。

（四）肇事起重机情况

肇事起重机为电动单梁起重机（以下简称行车），使用登记单位为鼎盛重工公司，设备型号为LD16－25.2 A4；设备注册代码：417010C64202250396，纽科伦（新乡）起重机有限公司制造，产品编号为2000039451－200，单位内编号0200；上次定期检验日期2022年11月，检验结论为合格，下次检验日期2024年11月。该行车于2022年5月开始安装，6月投入使用，2023年4月27日发证，额定起重量16吨。

行车吊钩上挂有吊索具，其中一端为圆环（用于连接起重机大挂钩），另一端为2个手动起重用夹钳（俗称小吊钩，用于连接吊运货物），分别用铁链连接在大挂钩下的圆孔内。吊索具一整套（包括圆环、铁链和手动起重用夹钳）为无锡盛世力嘉起重机械有限公司生产的，由无锡市轻型起重工具产品质量监督检验中心进行检测检验（检验报告： HQW20060105），检验结论合格。

（五）安全生产管理情况

1.鼎盛重工公司安全生产管理情况

经查，鼎盛重工公司安全生产主体责任不落实，公司主要负责人胡继华及生产管理人员未依法履行安全生产管理职责。

鼎盛重工公司安全生产管理存在以下问题：

一是厂房未完成竣工验收[1]及消防验收[2]即组织生产，投入使用。鼎盛重工公司于2022年6月26日举行了投产点火仪式，开始试

[1][?]《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款 建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

[2][?]《中华人民共和国消防法》第十三条第三款 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

生产，11月份全面生产。但公司2023年3月30才组织建设、施工、监理、设计、地勘等进行联合竣工验收。到事故发生时，鼎盛重工公司建筑工程竣工验收仍未备案，消防验收工作仍未完成。

二是生产安全事故隐患排查不到位，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除生产过程中存在的事故隐患[3]。鼎盛重工公司对厂房内特种设备（行车）的使用混乱、行车操控人员管理不善，容易造成事故的隐患，未采取有效的措施进行及时消除。

三是未按要求制定符合实际的行车安全操作规程，且未教育和督促从业人员严格执行行车作业等安全操作规程[4]。经查，鼎盛重工公司的特种设备操作规程不完善，指导性不强，提供的行车操作规程和端面铣操作规程内容雷同，且两次提供的资料中，行车操作规程内容不一致，不符合公司实际。公司有“新进员工不满1个月不得操作行车及取行车吊钩时，要将工件两边的吊钩取下放到工件表面上后，才可以操作行车遥控”等内部不成文规定，但第一车间邓以文等工人没有严格执行，鼎盛重工公司也未督促从业人员严格执行到位。公司也未对车间工人进行行车操作专项培训。

四是公司特种设备未登记备案投入生产使用。该公司起重机械等特种设备于2022年5月份开始安装，6月份投产点火仪式后，开始陆续投入生产使用，8月份全面使用，公司特种设备（行车）全面投入使用后三十日内，未及时向特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。直到2023年3月中旬才由公司安环专员胡跃华

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

网上申报登记备案，因提交的申请资料不齐或者不符合规定等自身原因导致特种设备（行车）的使用登记未及时办理，其中肇事行车事故前尚未取得使用登记证[5]（2023年4月27日由宁乡市市监局颁发特种设备使用登记证）。

五是未按要求设置特种设备安全管理机构[6]，未明确专职特种设备安全管理员[7]，兼职的特种设备安全管理人员未持证上岗[8]。该公司从生产以来至事故发生时，未设置特种设备安全管理机构，未明确安全生产管理员，兼职特种设备安全管理人员谢为强没有特种设备安全管理员证。2023年3月11日，宁乡市市监局对该公司进行检查时指出存在未设置特种设备安全管理机构、未明确特种设备安全管理负责人和安全管理员等问题，下达了特种设备安全监督检查记录，要求该公司在4月10日前进行整改。2023年4月19日，宁乡市市监局对上述问题进行复查，发现该公司上述问题仍未整改到位，4月20日对该公司进行立案处罚。

公司法定代表人、董事长胡继华，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，在新建厂房未完成竣工验收及消防验收的情况下，组织生产，投入使用；没有组织制定并实施本单位安全生产

5[?]《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条　特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

6[?]《特种设备使用管理规则》（TSG 08 - 2017）2.3.2 机构设置符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人：(5)使用特种设备（不含气瓶）总量大于50台（含50台）的；

7[?]《特种设备使用管理规则》（TSG 08 - 2017）2.4.2.2.2 安全管理员配备 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。按照本规则要求设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书：(6)使用各类特种设备（不含气瓶）总量20台以上（含20台）的。

8[?]《中华人民共和国特种设备安全法》第三十六条 电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责，设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员；其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。

操作规程[9]；未及时消除公司存在的事故隐患[10]。

公司其他管理人员。公司安环专员胡跃华，履行安全生产职责不到位，对公司存在的特种设备操作规程不符合公司实际等问题未及时发现和报告改正。日常安全巡查巡检不到位，未及时发现起重伤害等生产安全事故隐患。公司副总经理朱孝旺未认真督促、检查本单位的安全生产工作，对公司特种设备安全方面存在的问题未及时发现整改。生产部部长向光辉监管巡查力度不够，对生产过程中的行车使用混乱等问题未及时发现并制止，未及时发现并消除起重伤害事故隐患。

2.邓灵英加工厂安全生产管理情况

经查，邓灵英加工厂安全生产管理缺失，项目负责人丁政国及现场带班管理人员未依法履行安全生产管理职责。

邓灵英加工厂安全生产管理缺失，主要存在以下问题：一是未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制[11]；二是未按要求对欧凤波等从业人员进行安全生产教育和培训[12]；三是未制定生产安全事故隐患排查治理制度，未对事发车间开展事故隐患排查，及时消除起重伤害等事故隐患[13]。四是未教育和督促从业人员邓以文严格执行行车作业等安全操作规程[14]。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第（二）项 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第（五）项 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

14[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

邓灵英加工厂在鼎盛重工公司劳务实际负责人丁政国，未依法履行主要负责人安全生产管理职责；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位生产安全事故隐患排查治理等安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时消除起重伤害事故隐患[15]。

邓灵英加工厂在鼎盛重工公司现场带班人员赵代顺，未依法履行安全生产管理人员职责，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未及时发现并制止邓以文、欧凤波等违章作业行为。

（六）安全监管情况

1.综合监管情况

2023年4月3日，宁乡市人民政府督查室制定了《安全生产督查方案》，方案明确4月4日－7日市政府督查室联合市应急管理局、市消防救援大队、市住建局、市自然资源局，对园区企业的生产安全、消防安全、建筑施工安全、低效用地等工作进行督查。4月5日，市应急管理局、市住建局、市消防救援大队、市自然资源局及宁乡经开区到长沙鼎盛重工科技有限公司进行安全生产督查，发现问题隐患9处，检查完后在该企业会议室召开了会议，对督查情况进行了通报，要求企业抓好整改落实。2023年4月14日，市政府督查室下发了督查通报，事故发生前宁乡经开区相关部门对上述通报内容未督促企业及时整改到位。

15[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制 ,加强安全生产标准化建设 ;(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程 ;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 ;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2.行业监管履职情况

鼎盛重工公司是一家跨行业多种经营的建筑业企业，建设部门负有行业监管职责。经调查，宁乡经开区管委会与市住建局职责边界未明确界定，导致职责不定，边界不清。宁乡经开区管委会开发建设局对鼎盛重工公司厂房未完成竣工验收及消防验收，组织生产，投入使用等问题未及时处置。

3.属地监管履职情况

根据宁乡经开区管委会相关文件规定，其产业发展局（安全生产监管局）按权限负责企业安全生产监督管理、应急管理工作，督促企业落实安全生产主体责任。宁乡市金玉工业发展投资有限公司（以下简称金玉投资公司[16]）每半年对宁乡经开区金玉工业园内生产企业及建设项目进行一轮安全巡查，建立隐患排查治理台账，督促企业落实安全生产主体责任。宁乡经开区产业发展局（安全生产监管局）、金玉投资公司对鼎盛重工公司安全巡查检查不全面不深入，对安全生产督查中存在的问题未及时督促企业整改到位，对特种设备安全管理不到位等问题未及时发现纠正。

4.特种设备安全监管情况

《宁乡市安全生产委员会成员单位及有关单位（机构）安全生产职责分工规定》（宁安发〔2021〕13号）明确，市市监局依法承担对全市特种设备的安全监督管理，在职责范围内负责查处取缔非法生产、使用特种设备的违法行为。2022年9月，市市监局白马桥

[16][?] 金玉投资公司成立于2014年3月13日，法定代表人、董事长崔浪涛，总经理潘敏。公司为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），是宁乡经开区管委会下设的资产管理平台公司，控股公司是长沙蓝月谷实业集团有限公司。

市监所派人参与宁乡经开区金玉工业园组织开展安全生产大排查百日攻坚行动。2023年2月1日，市市监局白马桥市监所工作人员同鼎盛重工公司签订特种设备安全使用承诺书。2023年3月11日，根据复工复产工作要求，市市监局特设科、白马桥市监所执法人员对鼎盛重工公司使用的特种设备开展安全监督检查，发现该企业在特种设备使用方面存在问题。市市监局执法人员针对检查发现的公司叉车未经首次检验的问题，下达特种设备安全监察指令书，并对该企业安全员开展行政约谈。2023年4月19日上午，市市监局特设科、白马桥市监所执法人员对该企业进行特种设备安全复查时，发现仍有部分问题未整改到位，随即对该公司未整改到位的问题进行立案查处，并责令停止使用有关特种设备（叉车和储气罐）。

市市监局虽然对鼎盛重工公司特种设备使用安全开展了检查督促，对其违法行为进行立案。但未及时有效督促鼎盛重工公司特种设备未登记备案、未设置特种设备安全管理机构，未明确特种设备安全管理员，到事故发生时上述问题仍未整改到位。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年4月19日下午2时许，鼎盛重工公司第一车间正常生产作业。车间装配焊接区焊工班班长欧凤波正组织对吊车梁进行焊接作业，杂工邓以文协助欧凤波。吊车梁先为平放，欧凤波进行焊接作业。平放面焊接完成后，14时13分30秒，邓以文操作行车遥控器，准备调整吊车梁竖直摆放。邓以文将行车两个手动起重用夹钳分别挂住吊车梁两边。14分52秒邓以文使用行车遥控器开

始操作吊车梁上升并移动。16分20秒，吊车梁被吊起竖直摆放到操作平台。16分42秒邓以文站在吊车梁的平台上，开始取下右侧手动起重用夹钳，并将右侧手动起重用夹钳放置于吊车梁上部表面。19分14秒，邓以文行至吊车梁左侧中间位置站在平台上，将左边手动起重用夹钳从吊车梁上取下，左边手动起重用夹钳取下后自然下垂，未按操作规定放置在吊车梁表面。19分19秒欧凤波到吊车梁右侧近末端位置进行焊接作业，19分30秒邓以文用行车遥控器开始操作行车吊钩上升，上升过程中左边手动起重用夹钳钩住或挂到了吊车梁左侧，带动吊车梁失去平衡，14时19分35秒吊车梁开始倾斜，向右侧侧翻落地，压倒在吊车梁末端作业的欧凤波，造成欧凤波胸腹部严重畸形，严重受伤。

（二）应急处置情况

吊车梁倾倒，压到欧凤波后，邓以文大声呼叫。现场工人紧急调来三台行车进行救援，将肇事吊车梁吊至旁边的平台上。正在附近巡察的鼎盛重工公司安环专员胡跃华赶到现场，立即拨打120急救电话。14时45分，120急救中心湘AG77W1急救车组3名救护人员到达事故现场。经过检查后，发现欧凤波胸腹部严重畸形、左背有伤口，已经死亡。

接到报告后，宁乡经开区管委会、市公安局、回龙铺镇人民政府、市应急管理局等单位安排人员先后赶赴现场，开展善后处置和事故调查。在回龙铺镇调委会组织协调下，4月20日晚，鼎盛重工公司与欧凤波家属达成调解协议，签订《人民调解协议书》。事故处置和善后及时，未造成次生事故。

（三）伤亡人员情况

欧凤波，男，33岁，身份证号码430124199002020***，户籍地址为湖南省宁乡市喻家坳乡喻家坳村。2022年8月12日，欧凤波与邓灵英加工厂签订劳动合同，由邓灵英加工厂派往鼎盛重工公司第一车间进行建筑钢结构加工劳务作业，并担任焊工班班长。

四、事故原因及性质

（一）相关鉴定意见及证明

1.检测鉴定结论。受宁乡市应急管理局委托，湖南大学司法鉴定中心对事发时的视频监控中钢梁失衡侧翻倾倒发生事故的过程进行鉴定，并出具了司法鉴定意见书（报告编号：湘湖大司鉴〔2023〕图鉴字第4号）。鉴定结论为被害工人在钢梁右侧近末端位置对钢梁底部进行作业；大吊钩上升，因右边小吊钩已松脱置于钢梁表面，而左边小吊钩虽松脱但自然下垂，大吊钩上升过程中左边小吊钩钩住或挂到了钢梁左侧，带动钢梁失去平衡，向右侧侧翻落地，压倒受害工人。

2.宁乡市120急救中心出诊证明。胡跃华拔打120急救电话，宁乡市120急救中心湘AG77W1急救车组3名救护人员到达事故现场鼎盛重工公司第一车间内，见伤者欧凤波（430124199002020***），男，33岁，胸腹部严重畸形、左背伤口，无心跳、无呼吸、心电图呈一直线，已经死亡。

（二）事故直接原因

邓以文未遵守公司相关操作规定，未将取下的行车手动起重用夹钳放置在安全位置，未仔细观察周边情况，违规操作行车，行车在上升过程中，左边手动起重用夹钳钩住或挂到了吊车梁左侧，带动吊车梁失去平衡，向右侧侧翻落地，压到吊车梁右侧近

末端位置正在对吊车梁底部进行电焊作业的欧凤波，致使欧凤波胸腹部被侧翻的吊车梁所压严重畸形死亡。

（三）事故间接原因

1.鼎盛重工公司安全生产主体责任不落实，公司主要负责人胡继华及生产管理人员未依法履行安全生产管理职责。

2.邓灵英加工厂安全生产管理缺失，鼎盛重工公司第一车间钢结构制作项目负责人丁政国及现场带班管理人员未依法履行安全生产管理职责。

3.相关部门安全监管督促不到位。宁乡经开区管委会相关单位和部门对鼎盛重工公司厂房未完成竣工验收及消防验收，组织生产，投入使用，未及时制止，对该公司特种设备管理存在的问题未及时发现并报告相关部门；市监部门对该公司特种设备安全监督管理不到位。

（四）事故性质认定

经调查认定，长沙鼎盛重工科技有限公司“4·19”起重伤害事故是一起与特种设备相关的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议依法不再追究责任的人员

欧凤波，作为焊工班班长，未及时制止邓以文违规操作行车，导致吊车梁侧翻后被压死亡，对事故发生负有现场管理责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议移送公安机关依法处理的人员

邓以文，鼎盛重工公司第一车间杂工。未遵守新进员工不满1个月不得操作行车的公司内部规定，私自操作行车。操作行车时

未严格遵守公司安全操作规程，未认真观察周围及时发现进行焊接作业的欧凤波，未将肇事钢梁左侧的手动起重用夹钳取下放在钢梁表面，导致行车在上升过程中，左边手动起重用夹钳钩住或挂到了吊车梁左侧，带动吊车梁失去平衡侧翻压到欧凤波，造成此次事故发生。对本次事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

（三）建议由宁乡市应急管理局依法处理的单位和个人

1.长沙鼎盛重工科技有限公司。公司内生产安全事故隐患排查不到位，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除生产过程中存在的事故隐患。未按要求制定符合实际的行车安全操作规程。鼎盛重工公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有主体责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定[17]，给予长沙鼎盛重工科技有限公司罚款的行政处罚。

2.胡继华，鼎盛重工公司法定代表人、董事长。作为公司安全生产第一责任人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，没有组织制定并实施本单位安全生产操作规程；未及时消除公司存在的事故隐患。对本次事故发生负有主要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[18]的规定，

[17][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[18][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入

给予胡继华罚款的行政处罚。

3.丁政国，邓灵英加工厂在鼎盛重工公司第一车间内钢结构劳务制作项目的实际主要负责人。作为项目的实际主要负责人未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位生产安全事故隐患排查治理和操作规程；未组织本单位安全生产教育和培训计划；未及时消除生产安全事故隐患。丁政国对本次事故发生负有重要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，给予丁政国罚款的行政处罚。

（四）建议按企业内部规章处理的个人

1.朱孝旺，鼎盛重工公司副总经理，鼎盛重工公司安全管理委员会主任，负责公司日常安全生产管理工作。未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患。对本次事故发生负有领导责任。建议由鼎盛重工公司依据企业内部规章制度处理。

2.向光辉，鼎盛重工公司生产部部长。监管巡查力度不到位，对公司生产过程中的行车使用混乱问题未及时发现制止并督促整改。对本次事故发生负有领导责任。建议由鼎盛重工公司依据企业内部规章制度处理。

3.胡跃华，鼎盛重工公司安环专员。作为公司安全生产管理人员，履行安全生产职责不到位，对公司存在的特种设备操作规程不符合公司实际等问题未及时发现和报告改正。日常安全巡查巡检不到位，未及时发现起重伤害等生产安全事故隐患。对本次事

百分之四十的罚款；

故发生负有管理责任。建议由鼎盛重工公司依据企业内部规章制度处理。

4.赵代顺，邓灵英加工厂在鼎盛重工公司第一车间内钢结构劳务制作项目的现场带班和生产管理人员。未组织或参与本单位安全生产教育，未组织或参与拟订本单位安全操作规程，未及时巡查发现并制止邓以文的违章作业行为。对本次事故发生负有管理责任。建议由邓灵英加工厂依据企业内部规章制度处理。

（五）监管责任处理建议

宁乡经开区管委会相关单位和部门对鼎盛重工公司厂房未完成竣工验收及消防验收，组织生产，投入使用，未及时制止，对安全生产督查中存在的问题未及时督促企业整改到位，对该公司特种设备管理存在的问题未及时发现并报告相关部门。建议宁乡经开区管委会对单位和部门及工作人员安全生产履职情况进行调查处理。

鼎盛重工公司特种设备（行车）自2022年5月份开始安装，6月份开始使用，8月份全面投入使用后，两次到该公司进行检查巡查，未及时督促改正该公司特种设备（行车）未办理使用登记违规使用的行为，直到事故发生后才完成特种设备（行车）使用登记证的办理，未对特种设备（行车）未备案登记使用行为进行立案处罚，未及时督促纠正该公司特种设备管理中存在的问题。市市监局负有监管责任，建议由市纪委监委派驻市市监局纪检组对市市监局及相关工作人员履职情况进行调查处理。

（六）其他处理建议

1.关于鼎盛重工公司厂房未完成竣工验收及消防验收，组织

生产，投入使用的问题，已在长沙鼎盛重工科技有限公司“4·29”一般坍塌事故中另案处理，建议不在本案中再次处理。

2.关于鼎盛重工公司特种设备未登记备案投入生产使用；未按要求设置特种设备安全管理机构，未明确专职特种设备安全管理员，兼职的特种设备安全管理人员未持证上岗的问题，建议由特种设备监管部门处理。

六、防范措施

有关各方要深刻汲取鼎盛重工公司“4·19”起重伤害事故教训，认真分析事故发生原因，举一反三，全面加强安全生产管理，深入开展生产安全事故隐患排查治理。具体要落实如下防范措施：

（一）严格落实企业安全生产主体责任，切实增强特种设备安全管理水平。

长沙鼎盛重工科技有限公司。一是要严格遵守建筑法、消防法等要求，全面完成竣工验收及消防验收。二是要及时办理特种设备的使用登记，对安装的特种设备按要求进行检验检测和及时办理使用登记。三是建立健全特种设备使用管理的各项规章制度，按照要求配备持证的特种设备指挥和操作人员，完善特种设备安全操作规程和安全制度。四是要加强现场安全管理，切实提升特种设备安全管理水平，要制定适合本单位的各项作业规程，对作业人员现场作业情况及时进行安全监督检查，及时制止违章作业行为。五是要持续开展特种设备安全培训教育，提高特种设备作业人员的操作水平和安全意识。

邓灵英加工厂。一是要按要求对所有从业人员进行安全生产教育和培训，切实增强从业人员的安全生产意识和安全生产知

识。二是要健全生产安全事故隐患排查治理制度，加强事故隐患排查，及时发现并消除各类事故隐患。三是要制定可行的特种设备岗位操作规程，严格按照操作规程进行生产。

（二）严格落实安全生产监督管理责任，加大违法违规行为的查处力度。

认真落实建筑业企业安全生产监督管理责任。市住建局要与宁乡经开区管委会明确园区建筑业企业安全监管职责，加强对园区建筑业企业安全监管进行指导。宁乡经开区管委会相关部门要督促鼎盛公司落实企业主体责任，对存在未完成竣工验收及消防验收，组织生产，投入使用和未及时消除事故隐患的问题督促整改，加强监管。

宁乡经开区管委会相关单位和部门要认真履行安全生产监督管理职责，切实强化责任担当。要全面落实省、市“开展重大事故隐患专项排查整治行动”的安排部署，始终保持严管高压态势，对检查发现的问题要坚持“零容忍”，依法依规严格监管。

市市监局特种设备安全监管部门要认真履行安全生产监督管理职责，对宁乡市范围内使用特种设备企业进行全面排查，举一反三，及时发现在用特种设备未登记的情况，及时督促企业进行特种设备使用登记。针对鼎盛重工公司等特种设备使用较多的企业，要加强企业特种设备方面的指导和监管，坚决杜绝此类事故的发生。

（三）全面加强安全生产工作的组织领导，进一步完善安全监管体制机制。

宁乡经开区管委会要进一步增强安全生产责任意识和危机意

识，牢固树立安全发展理念，进一步明确安全管理职责，加强安全生产工作的组织领导。对园区部分安全生产管理职能职责交由金玉投资公司负责的问题要加以重视，抓紧理顺。市市监局要认真分析全市特种设备领域安全生产形势，完善安全监管机制，严格督促有关单位和部门加强对全市特种设备领域的安全生产监管和执法。

抄送：宁乡经开区管委会、市纪委监委、市住建局、市市监局